

[별표 7]

특정공법 심의 운영기준(제31조제4항 관련)

1. 심의절차(흐름도)

① 심의 신청 전 사업부서 준비사항	▪ 적용 가능한 특정공법 중 건설신기술을 포함한 심의대상 공법은 5개를 원칙으로 함(사업부서 장의 상위 직급의 내부결재 요함) ▪ 사업부서의 장이 검토 필요성을 인정할 경우 심의대상 공법 수 조정 가능(내부결재 시 그 사유 등의 필요)
② 특정공법 심의 신청 (사업부서→주관부서)	▪ 사업부서에서 「특정공법 심의 요청서」 작성 제출 ⇒ 내부결재문서 사본 첨부, 작성방법 별지 참고
③ 위원회 구성 (주관부서)	▪ 주관부서는 위원 선정 및 평가결과 자료 공개 ⇒ 전체 위원은 5인 이상(내부위원은 2명 이상)으로 하며, 외부 위원은 전체 위원 수의 2분의 1 이상 선정 ▪ 심의 개최 계획 공문(서면 또는 전자우편) 통보 (주관부서→심의위원, 사업부서)
④ 심의 및 공법선정 ▪ 심의자료 발표 (사업부서) ▪ 공법 선정 - 특정공법 가격평가 - 특정공법 기술평가 (주관부서)	▪ 별지 제18호서식의 심의위원 등록부·별지 제19호서식의 사업부서 및 심의부서 참석자 등록부 등록, 별지 제20호서식 및 별지 제21호서식의 청렴서약서 징구, 별지 제22호서식의 심의위원 위촉 동의 및 보안각서 징구, 별지 제23호서식의 심의위원 기피신청서, 별지 제24호서식의 심의위원 제척신청서, 별지 제25호서식의 입찰참가업체 접촉신고서, 별지 제26호서식의 심의위원 접촉신고서 제출→(주관부서) 별지 33호서식에 따른 질의답변서 배포, (사업부서) 특정공법 심의자료 발표(별지 제17호 서식)→위원장 특정공법 가격평가(40%)→심의 및 특정공법 선정 * 1차 심의결과(가격평가 포함) 최고 득점한 공법이 다수인 경우, 해당 공법 만을 대상으로 재평가(기술평가)하여 공법 선정
⑤ 심의결과 공개	▪ 평가결과 공개 ⇒ 금강청 홈페이지에 선정된 특정공법 결과 공개 ⇒ 심의 참여업체의 공개요청이 있을 시 「정보공개법」에 따라 처리
⑥ 제출서류 검증 (사업부서)	▪ 사업부서는 특정공법으로 선정된 회사가 심의자료로 제출한 실적 및 시험성적서 등에 대하여 검정을 한 후 심의를 개최한 날로부터 15일 이내에 주관부서로 제출 ⇒ 거짓 또는 부정한 방법으로 허위서류를 제출한 경우 해당 회사에 대해서는 입찰참여 제한 및 유관기관에 통보

2. 심의 요청 전 사업부서 준비사항

가. 심의대상 비교공법 선정

- 1) 사업부서는 특정공법 적용 사유(필요성, 일반공법 대비 장점 등), 심의대상 비교공법 선정사유 등을 면밀히 검토하여 적용 가능한 공법 5개를 내부결재(사업부서의 상위직급자)으로 의사결정한 후 심의 요청서(별지 제17호 서식)를 작성하여야 한다.
- 2) 건설신기술을 포함한 공법 5개를 추천하되, 특별한 사유로 그 외 개수의 공법에 대해 심의를 요청하고자 하는 경우 그 사유 등에 대해 내부결재에 반드시 포함하여야 한다.

나. 하자담보 책임기간 정보제공

- 1) 심의요청 부서는 LCC(Life Cycle cost)를 분석한 특정공법을 사업에 적용하고자 하는 경우 입찰(공법심의) 참여 업체로부터 해당 공법의 하자담보 책임기간을 명시한 문서를 제출받아 심의요청서에 기재할 수 있다.
- 2) 입찰(공법심의) 참여 업체가 제출한 하자담보 책임기간은 공법 비교표에 명시하여 심의위원의 평가에 정성적으로 참고할 수 있도록 한다.
- 3) 심의요청 부서는 「건설산업기본법」 제28조제3항 및 같은 법 시행령 제30조제2항에 따라 건설공사의 하자담보 책임기간을 따로 정할 수 있다.

3. 특정공법 심의 요청

가. 특정공법 심의 대상은 순공사비 2억원 이상 사업을 대상으로 한다.

나. 특정공법 심의 요청서 작성은 별지 제17호서식 작성방법을 참고하여 사업부서에서 특정공법 적용 필요성, 비교공법 선정의 타당성을 사전 검토 후 심의 요청한다(내부결재 문서 사본 첨부)

4. 심의위원회 구성

가. 주관부서는 사업부서의 특정공법 심의 요청이 있으면 해당 특정공법에 대한 심의 및 공법 선정을 위해 5명 이상으로 심의위원회를 구성한다.

나. ‘가’ 목에 따른 심의위원은 발주청 소속의 심의위원(이하 "내부위원"이라 한다) 2명 이상을 포함하여야 하며, 외부위원은 전체 위원 수의 2분의 1이상으로 선정한다. 다만, 위원장은 특별한 사정이 있는 경우 위원구성 및 위원별 참여비율을 조정할 수 있다.

다. 주관부서는 심의위원을 선정하여 일시 및 장소를 명시한 회의개최 계획을 각 위원 및 사업부서에 서면 또는 전자우편으로 통지한다.

라. 사업부서에서는 선정된 위원에게 위원회 개최 7일전까지 심의자료 1부를 배포하

여야 한다. 다만, 위원회 개최 일에 배포하는 것이 효율적이라고 판단되는 경우 위원장의 승인을 받아 심의 자료를 위원회 개최 일에 배포할 수 있다.

마. 주관부서는 심의위원 및 사업부서에 제척대상 해당여부를 발송하여 제척대상에 해당될 경우 기피 및 제척신청서를 받아 다른 위원으로 교체한다. 이때 위원회 개최 일자를 기준으로 3일보다 일수(日數)가 많이 남았을 때는 다른 위원으로 변경하고 3일보다 적을 때에는 다른 위원으로 변경 없이 위원회를 진행한다.(다만, 위원장은 필요한 경우 내부위원으로 변경하여 시행할 수 있다)

바. 사업부서는 용역수행 업체에게 별도 통보하여 제척대상 여부를 확인한다.

사. 심의위원으로 선정된 위원이 해당 심의의 제척대상에 해당됨에도 고의로 기피신청을 하지 아니한 경우 해당 위원은 2년 동안 기술자문위원회의 위원자격을 박탈한다.

아. 주관부서는 심의위원으로 선정된 위원 및 사업부서에 별지 제20호서식의 청렴서약서(심의위원용) 및 별지 제21호서식의 청렴서약서(입찰참가 업체용), 별지 제22호서식의 심의위원 위촉 동의 및 보안각서(심의위원용), 별지 제23호서식의 심의위원 기피신청서(심위원용), 별지 제24호서식의 심의위원 제척 신청서(입찰참가 업체용), 별지 제25호서식의 입찰참가업체 접촉신고서(심의위원용) 및 별지 제26호서식의 심의위원 접촉신고서(입찰참가 업체용) 양식을 발송하고 위원회를 개최할 때 제출하도록 공지한다. 이 경우 별지 제21호서식의 청렴서약서(입찰참가 업체용) 및 별지 제24호서식의 심의위원 제척신청서(입찰참가 업체용), 별지 제26호서식의 심의위원 접촉신고서(입찰참가 업체용)는 사업부서에서 입찰참여 업체로부터 제출받아 위원회에 제출하여야 한다.

5. 청렴서약서 제출 등

가. 심의위원회의 심의위원 및 심의위원회에 참석하는 사업부서 관계자는 참석자 등록부에 등록하여야 한다.

나. 간사는 심의위원회 개최 이전에 제4호 아목에 따른 청렴서약서, 심의위원 위촉동의 및 보안각서, 심의위원 접촉신고서 각각 징구한다.

6. 공법선정 방법 등

가. 특정공법의 선정은 가격점수(40점)와 기술점수(60점)로 구분하여 평가한 후 합산하여 최고득점 공법으로 선정한다.

나. 사업부서에서는 동일 조건에서 가격평가가 이루어질 수 있도록 입찰가격을 검토하고, 주관부서에 위원회 개최 전 밀봉하여 제출하여야 한다.

다. 가격평가는 다음의 방법에 따른다.

1) 어느 입찰참여자가 제시한 가격이 전체 입찰참여자가 제시한 가격의 평균(이하 "

균형가격"이라 한다) 이하인 경우에는 40점을 부여. 단, 5개 이상 업체 참여시 최고 가격 및 최저 가격을 제외(최고 또는 최저 둘 이상인 경우에는 각각 어느 하나의 가격만 제외한다)한 나머지 균형가격으로 산정하되, 소수점 셋째자리 이하는 절사한다.

- 2) 어느 입찰참여자가 제시한 가격이 균형가격 이상인 경우에는 다음의 방법에 따라 감점하여 산출(취득 점수: 40점-감점)하되, 소수점 셋째자리 이하는 절사한다.

<가격점수 감점 산정 기준(중간 값은 직선보간법으로 계산)>

균형가격 이상 비율 범위	감점
0%초과~5%이하	최대 5점(직선보간법)
5%초과~20%이하	최대 30점(직선보간법)
20% 초과	30점

라. 기술평가는 시공성, 기능성, 유지관리성, 내구성, 안전성 등으로 평가한다. 다만, 해당 공사의 특수성 등을 감안하여 평가항목을 변경할 수 있으며, 이 경우 위원회 개최 이전에 사업부서와 주관부서가 협의하여 결정하여야 한다.

마. 기술평가는 다음의 방법에 따른다.

- 1) 각 항목별로 수(100점), 우(90점), 미(80점), 양(70점), 가(60점) 등 5개 등급으로 평가하고, 절대평가로 시행한다.
- 2) 입찰참여 업체(비교공법)의 개수에 따라 다음과 같이 평가하며, 추가 공법수에 대해서는 위원회 의결로 결정한다.

구분	내용	수	우	미	양	가
평가항목	점수	100	90	80	70	60
	건수	8건	1	2	2	1
		7건	1	2	2	1
		6건	1	2	1	1
		5건	1	1	1	1
		4건	1	1	1	
		3건	1	1	1	
		2건	1	1		

- 3) 특정공법의 위원별 평가점수 합계 후 순위에 따라 5점씩 강제 차등(1등 60점, 2등 55점, 3등 50점, 4등 45점, 5등 40점, 6등 35점 7등 30점, 8등 25점)하되, 2개이상의 공법 평가점수 합계가 동점일 경우 각 동점자는 해당 순위의 점수를 부여한다.

7. 심의결과의 공개

가. 심의위원회의 위원장은 선정된 공법만 공개한다.

나. 입찰참여 업체의 심의결과 공개 요구가 있을 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 처리한다.

8. 심의 완료 후 조치사항

가. 사업부서

1) 심의요청 부서는 특정공법으로 선정된 회사가 심의자료로 제출한 서류 중 해당 공법의 적용실적 및 시험성적서 등에 대한 검증을 실시하고 그 결과를 심의를 개최한 날로부터 15일 이내에 주관부서로 제출하여야 한다.

2) 심의요청 부서는 아래와 같은 방법으로 시공실적을 검증한다.

- 실적관리기관(협회 등)에서 발급된 실적증명서(특정공법 명기) 확인
- 발주청 및 조달청에서 발급한 실적증명서(특정공법 명기) 확인
- 발주청의 하도급계약 승인통보 문서(특정공법 명기)와 본 공사 또는 하도급 공사의 준공계 등 완료확인이 가능문서 확인
- 기타 동등한 수준 이상의 시공실적 증빙자료라고 사업부서에서 인정하는 경우

3) 심의요청 부서는 LCC(Life Cycle cost) 분석한 특정공법을 사업에 적용하고자 하는 경우 심의를 요청하기 전에 입찰(공법심의) 참여 업체로부터 하자담보 책임기간을 명시한 문서를 제출받고, 선정된 공법의 경우 협약서 및 발주요청서, 특별시방서에 기재하여 「건설산업기본법」 제28조제3항 및 같은 법 시행령 30조제2항에 따라 건설공사의 하자담보 책임기간을 따로 정하도록 하여야 한다.

4) 심의위원들이 작성한 "특정공법 적용 유의사항 및 보완사항" 등에 대하여 필요한 경우 그 내용을 시방서에 반영될 수 있도록 한다.

~~5) 건설사업정보화(CALS)에 특정공법 심의요청 자료를 등록한다.~~

5) 신기술이 선정된 경우 건설기술진흥업무 운영규정 제54조에(신기술의 사후관리 등)에 따라 당해 연도 건설공사에 신기술을 적용하여 공사를 준공한 때에는 준공일로부터 1개월 이내에 사후평가서를 제출하여야 한다.

나. 주관부서

1) 위원장은 가목 1)에 따라 제출받은 결과 어느 회사가 거짓이나 그 밖에 부정한 방법으로 심의자료를 제출한 경우 해당 회사는 해당 특정공법의 심의를 받은 날로부터 2년간 발주청 소관 사업의 참여를 배제하도록 사업부서에 요구할 수 있다. 이 경우 사업부서는 특별한 사유가 없으면 이에 응하여야 한다.

2) 위원장은 위 1)의 사항이 발생하는 경우 기후에너지환경부 소속 다른 유역관리청에 해당 사항을 통보할 수 있다.

9. 심의위원 또는 입찰참여 업체에 대한 제재기준

가. 비리 등에 대한 제재기준

위 반 내 용	제재기준	비 고
1. 심의위원 선정이후 사전접촉 및 사전설명 시도	0.5년	· 당해 공법 추천 배제 · 당해 심의일 기준
2. 사전신고 없이 낙찰된 후 1년 이내 심의참여 위원에게 용역, 연구, 자문 등을 의뢰한 경우	1년	· 당해 공법 추천 배제 · 결정일 기준
3. 제척대상에 해당되나 위원 본인이 회피신청을 하지 않은 경우	2년	· 위원자격 2년 정지 · 결정일 기준
4. 심의와 관련하여 심의당시 소속직원(결정일 퇴직자 포함)이 비리행위 또는 부정행위를 한 사실이 있는 경우	3년	· 당해 공법 추천 배제 · 결정일 기준
5. 상기 내용 외 관계법령 및 금강유역환경청 자문 및 심의 기준의 청렴사항에 위배되는 행위를 한 경우	해당 법령 및 기준의 내용 준용	

나. 제재방법 및 제재기준 관리

- 1) 제재는 상기 기준을 참고하여 위반사항과 연관된 기술자문위원회에서 의결하여 정한다.
 - 2) 위반사항은 소속 직원의 위반행위를 인지하였는지 여부와 관계없이 위반 행위와 관련된 업체에게 부과한다.
 - 3) 제재를 받은 업체가 공동으로 심의에 참여하는 경우 제재기간은 참여업체의 참여비율(지분율)에 따라 산정한다.
 - 4) 제재를 받은 업체가 제재의 취소나 정정을 요청하는 경우 제재를 부과한 기술자문위원회에서 의결하여 정한다. 다만, 동일 위원의 섭외가 불가능할 경우 50%이내에서는 위원을 변경할 수 있고, 부득이 50%이상 변경할 경우에는 위원장의 승인을 받아 변경하여야 한다.
 - 5) 제재의 취소나 정정은 부과받은 업체가 제재사항에 해당하지 않는다는 사실을 명백히 증명한 경우에만 한다.
- 다. 심의위원 또는 업체에 대한 제재의 심의는 별지 제27호서식의 제재사항 심의의결서 양식에 따라 시행한다.